



DESCONTOS NO MÁXIMO

Juiz suspende efeitos de decisão do TCU que restringiu uso de PF/BCN em transação tributária

[Sheyla Santos](#)

11 de fevereiro de 2026, 20h57

Tributário

A restrição ao uso do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa (PF/BCN) em transações tributárias, imposta pelo **Tribunal de Contas da União** no Acórdão 2.670/2025, desvirtua a natureza jurídica da transação e viola o princípio da legalidade estrita ao equiparar ativos fiscais diferidos a descontos concedidos.

Com esse entendimento, o juiz Rafael Branquinho, da **1ª Vara Federal da Seção Judiciária de Goiás**, afastou, por meio de **decisão liminar**, os efeitos da sentença do TCU sobre uma transação tributária envolvendo o uso de PF/BCN.

O caso em questão é o de uma empresa em recuperação judicial que ingressou com mandado de segurança para garantir que o seu pedido de transação fiscal individual fosse analisado pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) sem os efeitos vinculantes da decisão da corte de contas.



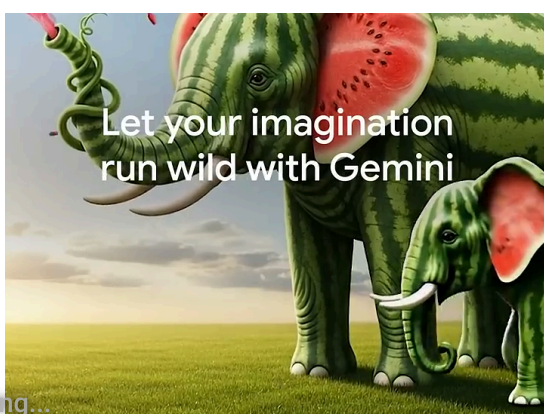
Freepik

Liminar afasta limitação imposta pelo TCU em transações tributárias

[APOIO](#)

Uso restrito

Conforme **mostrou a revista eletrônica Consultor Jurídico**, em novembro o TCU determinou que a PGFN passasse a dar ao contribuinte um desconto na dívida total limitado a 65%. A decisão foi tomada após uma auditoria da corte de contas ter identificado fragilidades de governança, transparência e controle na política de transação tributária conduzida pela PGFN e pela Receita Federal.



Na ação judicial, a empresa sustentou que a análise do seu caso deveria prosseguir nos termos da Lei 13.988/2020, que dispõe sobre as transações, e da Portaria PGFN 6.757/2022, que as regulamenta na cobrança de créditos da União.

A companhia pediu a concessão dos descontos máximos permitidos em lei, ou seja, até 100% de multa, juros e encargos, limitados a 70% do valor total do débito. Além disso, solicitou o uso de R\$ 65,5 milhões em créditos de prejuízo fiscal para amortizar o saldo residual de débitos após a aplicação dos descontos.

A empresa argumentou que a transação “caminhava bem” antes de o TCU estabelecer que os descontos concedidos e a amortização da dívida com o uso dos créditos, quando considerados cumulativamente, não poderiam superar o limite global de desconto de 65% do valor consolidado do débito transacionado, nem alcançar o valor principal da dívida.

Clareza na autorização

Ao conceder a liminar, o juiz afirmou que o artigo 11, IV, da Lei 13.988/2020 admite expressamente o uso de créditos decorrentes de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa, até o limite de 70% do saldo remanescente da dívida consolidada, após a aplicação dos descontos legais. Segundo ele, o dispositivo traz uma autorização normativa clara quanto à possibilidade de abatimento relevante com os ativos fiscais diferidos.

Rafael Branquinho destacou que a transação tributária tem fundamento no artigo 171 do **Código Tributário Nacional** e é “destinada à resolução consensual de créditos tributários de difícil recuperação ou em contencioso relevante, como mecanismo de eficiência arrecadatória e racionalização da cobrança”.

Falta de previsão legal

O entendimento do julgador é o de que, embora formalmente vinculante no âmbito do controle externo, o acórdão do TCU estabeleceu uma limitação não prevista no texto legal ao vedar o uso de PF/BCN sobre o valor principal da dívida. “Tal interpretação, entretanto, não encontra amparo na literalidade da norma legal e tampouco possui força normativa apta a suspender ou modificar dispositivos legais vigentes”, escreveu o juiz.



...opera em post, sobre o qual já comentamos, e a possibilidade de renúncia de receita ou impacto orçamentário futuro.”

Clique [aqui](#) para ler a decisão
Processo 1079273-45.2025.4.01.3500

[Sheyla Santos](#)
é repórter da revista **Consultor Jurídico**.

VER COMENTÁRIOS

Tags: **base de cálculo negativa** **decisão liminar** **PF/BCN** **prejuízo fiscal** **TCU**

✉️ 🗣️ f in 🐦 ➦ [compartilhe](#)

RECEBER

❗ Encontrou um erro? [Avise nossa equipe!](#)

Leia também



SEDE INSACIÁVEL
Decisão do TCU mina transação tributária e deve gerar judicialização



CONSULTOR TRIBUTÁRIO
TCU extrapola na forma e mérito sobre prejuízo fiscal na transação



PÚBLICO X PRIVADO
Refis é solução cíclica e pouco eficiente para gargalos tributários



OPINIÃO
Lei enfraquece transação tributária e libera pedidos de falência



OPINIÃO
Uso de prejuízo e base negativa não configura benefício fiscal



OPINIÃO
TCU promove desencontro entre financeiro e tributário na transação



OPINIÃO
Transação: limite do prejuízo fiscal e base de cálculo negativa



OPINIÃO
TCU erra ao interpretar prejuízo fiscal na transação tributária



OPINIÃO
Marcos Stábile: Paradoxo do PRLF obriga contribuinte a litigar



NOVA LEI EM XEQUE
Juíza suspende aumento nos percentuais de presunção de IRPJ e CSLL





quinta-feira
12 de fevereiro de 2026

Consultor Jurídico

Pesquisar



CONJUR

Quem Somos

Equipe

Fale Conosco

PUBLICIDADE

Anuncie na ConJur

Anuários Conjur

ESPECIAIS

Especial 20 anos

Especial 25 anos

PRODUTOS

Livraria

Anuários

Boletim Jurídico

Consultor Jurídico 2026. Todos os direitos reservados.
Rua Wisard, 23 – Vila Madalena - São Paulo/ SP - CEP: 05434-080

ISSN 1809-2829

www.conjur.com.br

